PROCESSO N. 0804148-90.2023.8.10.0024

CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ADINA DE SOUSA GONCALVES

REU: MUNICIPIO DE BACABAL

S E N T E N Ç A

A requerente em epígrafe ajuizou a presente ação cominatória em desfavor do Município de Bacabal/MA objetivando o fornecimento de medicamentos e insumos para o seu tratamento.

Em síntese, na exordial, foi noticiado que a parte autora necessita se submeter a tratamento à base dos medicamentos e insumos descritos na inicial.

Decisão concedendo a tutela de urgência ID 94391972.

Citado, o Município de Bacabal apresentou a contestação ID 94555204.

Réplica ID 96445046.

Manifestação das partes sobre a produção de outras provas: ID's 98584014 e 99832851 .

É o relatório.

Fundamento e decido.

A lide comporta imediato julgamento, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo suficientes os argumentos e documentos juntados aos autos.

A pretensão formulada nos autos consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na **Constituição Federal**, conforme previsto em seu **art. 196**, *in verbis*:

> A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo supramencionado estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo ele, por conseguinte, a obrigação de zelar pela saúde de seus cidadãos, obrigação que abrange o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de quem não tenha condições para custeá-la.

Não se pode negar que o direito à saúde é dos bens jurídicos mais importantes protegidos pelo ordenamento vigente, porquanto, num Estado Democrático de Direito, não há interesse maior do que a vida de seus cidadãos.

Na hipótese *sub judice*, vê-se comprovado o direito da requerente ao benefício do tratamento das enfermidades/limitações que lhe acometem, conforme documentação médica acostada aos autos. Além disso, ressalte-se que a demandante atesta não ter condições financeiras de arcar com os custos referente ao tratamento.

Como a autora não tem condições de arcar com as despesas referentes ao seu tratamento, é dever do Ente, em sua acepção ampla, fornecê-lo, já que a saúde é uma consequência do direito à vida.

Ademais, entendo que deve prevalecer o direito constitucional à saúde e à vida, corolários da dignidade da pessoa humana, valores máximos e universais, devendo ceder, neste caso, os interesses econômicos da Fazenda Pública.

Frise-se que a dignidade da pessoa humana, como fundamento da República Federativa do Brasil, tem aptidão para obrigar o Estado a prestar assistência aos seus cidadãos, fomentando ou facilitando o acesso deles aos meios de tratamento adequados, a fim de que sejam preservadas a saúde e a vida de todos aqueles que necessitarem de tal proteção.

Nesse sentido, cristalina é a lição do ilustre doutrinador Antônio Jeová dos Santos[1] (https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?newTaskId=3051946839&idProcesso=1345504&iframe=true#sdfootnote1sym):

> [...] a vida e a saúde revestem-se de indiscutível interesse social, o que transcende do meramente privado e se projetam mais além, até a órbita da ordem pública, dado que está em jogo, em definitivo, e nada mais nem nada menos que o direito à vida e a poder seguir vivendo na mesma plenitude de que se gozava até então; a que não se antecipe a própria morte e a que não se limitem ou cerceiem as faculdades vitais do indivíduo; direito à vida que é o primeiro de todos os direitos personalíssimos e o valor supremo, pois se não se está vivo, não é possível gozar os demais direitos.

Ademais, é pacífico nos Tribunais Superiores que é dever do Estado o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de quem não pode custeá-los, *in verbis:*

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVADA. PORTADORA DE PSORÍASE EM ESTÁGIO AVANÇADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A norma prevista no artigo 196 da CF estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo ele, por conseguinte, a obrigação de zelar pela saúde de seus cidadãos, obrigação que abrange o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de quem não tenha condições para custeá-lo. 2. A recorrente comprovou a doença que lhe acomete, bem como a necessidade de seu fornecimento. 3. O argumento de que, por não constar da lista do SUS, não deve ser fornecido o medicamento pleiteado pela agravada, não exime a parte agravante do dever constitucionalmente previsto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1268641 / PR 2011/0178592-0, Órgão Julgador T1 – Primeira Turma, Data do Julgamento 07/02/2017, Publicação DJe 17/02/2017).
>
> ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVADA PORTADORA À LISTA DO SUS. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. **A norma prevista no artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do estado, tendo ele, por conseguinte, a obrigação de zelar pela saúde de seus cidadãos, obrigação que abrange o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de quem não tenha condições para custeá-lo. 2. A recorrente comprovou doença que lhe acomete, bem como a necessidade de seu fornecimento.** 3. O argumento de quem, por não constar da lista do SUS, não deve ser fornecimento o medicamento pleiteado pela agravada, não exime a parte agravante do dever constitucionalmente previsto. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Resp 1268641/ PR, Agravo

Interno no Recurso Especial 2011/0178592-0, Órgão Julgador Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, Data do Julgamento 07/02/2017, Publicação 17/02/2017) [g.n.]

Nessa esteira, também é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Maranhão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.MENOR. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. I - A Constituição da República ao proclamar o direito à saúde, consectário máximo do direito fundamental à vida, assegurando-o como um bem de todos e impondo ao Estado o respectivo dever de garantir sua preservação, nos moldes dos arts. 5º, caput e 196, atribuiu grande relevância a esse direito, a ponto de não deixar dúvida acerca do dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. II - **Comprovada a necessidade do fornecimento de medicação para tratamento da diabetes mellitus tipo I, deve o Município suportar o ônus dessas despesas, de modo a resguardar a saúde da pessoa humana.** (AI 0063372016, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/08/2016, DJe 18/08/2016) [g.n.]

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DIABETES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS LIMITAÇÕES FINANCEIRAS. REMESSA DESPROVIDA. 1. O direito à saúde deve ser promovido solidariamente por União, Estados e Municípios (art. 23, II, CF), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva quando a demanda judicial destinada à sua concretização seja deduzida em face de apenas um dos entes da Federação. Precedentes do STF. 2. **Em razão da essencialidade do bem jurídico tutelado (saúde) e de sua umbilical relação ao direito à vida, cabe ao Poder Público garantir o fornecimento de medicamentos aos cidadãos, desde que demonstrada sua imprescindibilidade e a insuficiência de recursos do paciente e de sua família**. 3. A obrigação de fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos pelos entes federativos é solidária (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015), razão pela qual o Estado não pode esquivar-se do dever de fornecer os materiais necessários ao tratamento de saúde na espécie. 4. "Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a cláusula da "reserva do possível" não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não é o caso dos autos (...)." (RE 665651-RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão, julgado em 03/02/2012, DJE de 13/02/2012). 5. Remessa improvida. (ReeNec no(a) AI 030790/2014, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).

Ante esse cenário, extrai-se que o direito ao fornecimento do medicamento e insumo pleiteados mediante o requerimento médico deriva do direito social à saúde, configurando-se como um legítimo direito prestacional. Por conseguinte, o ente público não pode eximir de prestar assistência a parte autora.

Com esse entendimento e convencimento, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para **confirmar** a tutela de urgência antecipada adrede concedida, no sentido de **determinar** apenas ao Município de Bacabal/MA, para que forneça os medicamentos e insumos pleiteados, conforme requisição médica acostada junto à inicial.

Condeno o Município de Bacabal/MA ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, conforme o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, fixo em R$1.500,00.

Sem custas, face à isenção de que goza a Fazenda Pública.

Intimem-se.

Sentença não sujeita a reexame necessário: CPC, art. 496, §3º, III.

Bacabal/MA, documento datado e assinado eletronicamente.

JOÃO PAULO MELLO

Juiz de Direito

1 (https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?newTaskId=3051946839&idProcesso=1345504&iframe=true#sdfootnote1anc) SANTOS, Antônio Jeová dos. Dano Moral. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 4ª ed., p. 481.